



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 595/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: נציגות הבית המשותף רחוב ירושלמי 6 תל אביב
ע"י ב"כ עוה"ד גיא אלתגר
מרחוב ירושלמי 6 תל אביב

נ ג ד

הנתבע: איתי חיים מרמרי
ע"י ב"כ עוה"ד דורי גורן
מרחוב היצירה 3 רמת גן

פסק דין

התובענה דנן עניינה בבית ברחוב ירושלמי 6 תל אביב הבנוי על חלקה 215 בגוש 6106 (להלן "הבית").

התובעת הינה נציגות הבית.
הנתבע הינו בעלים של דירה בבית הידועה כתת חלקה 12 (להלן: "דירת הנתבע").

התובעת עתרה לחיוב הנתבע בתשלום מיסי נציגות ובמתן סעדים אשר ימנעו מהנתבע להשתלט על מקום חניה שאינו שלו ולאסור על הנתבע לחסום רכבים של בעלי דירות אחרים.

הנתבע טען כי הסדיר את תשלום מיסי הנציגות עובר להגשת התביעה, הוא אינו חוסם או מפריע לחניות של אחרים כאשר דווקא ב"כ התובעת הוא זה אשר נוהג כאמור ומדובר בחניה קבועה המבוצעת על ידי הנתבע מזה כעשור שנים. עוד נטען כי מדובר, למעשה, בתביעה אישית.

ביום 20.01.14 נערך דיון בתובענה ובסיומו נקבע כלהלן:

"אין הרבה לדון בתיק זה שהרי הסעד היחיד שנותן לדון בו הוא הבקשה למתן צו אשר יאסור על הנתבע לחסום כלי רכב חונים. במיוחד אמורים הדברים כאשר מדובר בבית רשום ובדירות לרובן חניות צמודות. למעשה, אין מחלוקת כלל בנוגע לזכויות הקנייניות. אף שהנתבע מאשר בדיון כי אין לחסום רכבים חונים הוא עומד על קיום הדיון לאור טענתו כי לב"כ התובעת אין ייפוי כח לנהל את התיק בשמה. לעיתים נדירות במיוחד מתקבלת טענה זו שהרי כל ענינה בייצוג וכאשר לתיק הוגש ייפוי כח חתום כדין סמכותו של בית המשפט בהקשר זה הינה מצומצמת ביותר. אם כטענת הנתבע התובעת עצמה, נציגות הבית, איננה חפצה בניהול ההליך הרי שזו יכולה הייתה ויכולה עדיין לחזור בה ממנו. אולם, משעה שחברת נציגות התייצבה וכך גם ב"כ ברור כי התובעת עומדת על קיומו של ההליך. הצעתי לצדדים הצעה להסדר שיביא לסילוק המחלוקת במינימום מטענים, רגשיים וכלכליים, אך לא עלה בידי לשכנעם להסכים להסדר זה ומשכך אין מנוס מלקבוע את התיק לשמיעת ראיות על כל המשמעויות והעליות הכרוכות בכך".

בהתאם נקבע התיק להגשת ראיות הצדדים וביום 03.04.14 נערך דיון לשמיעת עדויות הצדדים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 595/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

דיון

אין בידי לקבל את טענת הנתבע כאילו מדובר בהליך דנן בתביעה אישית או בכזו שלא יכולה היתה התובעת להגיש.

ראשית, מכתב התביעה עולה בבירור כי התובעת הינה נציגות הבית שעה שנרשם כי זו מוגשת "באמצעות נציגיה".

כך גם הנתבע הבין את הדברים - בכתב ההגנה הוא מגדיר את התובעת כ- "נציגות הבית המשותף ברחוב ירושלמי 6 בתל אביב באמצעות..." ובגוף כתב ההגנה הוא מתייחס ל- "תובעת" ולא ל- "תובע" או "תובעים". זאת ועוד. מטעונו הנתבע בדיון מיום 20.01.14 עולה הבנה ברורה וחד משמעית לפיה מדובר בתביעת הנציגות, שהרי כל טענתו בהקשר להליך דנן היתה בדבר העדר סמכות של עו"ד אלתגר לייצג את הנציגות/התובעת בהליך (טענה שלא יכולה לעמוד אם מדובר בתביעה אישית). לבסוף, בעדותו בפני מאשר הנתבע במפורש - "כן הבנתי שזו תביעה של הנציגות שהגשתי את כתב ההגנה" (עמוד 8 שורה 23).

שנית, התביעה הוגשה גם בגין חוב בתשלום מיסי נציגות (שבינתיים הוסדר). ברי כי תביעה שכזו יכולה להיות מוגשת אך ורק על ידי הנציגות.

שלישית, סעיף 69 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") קובע כי נציגות הינה מורשה של בעלי הדירות: "הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בענינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן אחר בשם כל בעלי הדירות". סמכויותיה של הנציגות הובהרו היטב בהלכה שנפסקה בע"א 98/80 נציגות הבית המשותף רחוב רבי עקיבא 77, לוד נ. קדמת לוד בע"מ ואח', פד"י לו(2) 21. בנסיבות המקרה דנן מדובר בתובענה שעניינה שימוש המבוצע ברכוש המשותף. עניינה הברור של תובענה זו הוא לב ליבו של עניין הקשור ב"החזקתו וניהולו של הבית המשותף" ולפיכך מוסמכת התובעת להגיש התביעה.

רביעית, העובדה כי ב"כ התובעת הינו גם בעל דירה בבית וכי בינו לבין הנתבע סכסוך אישי בולט לעין (כפי שעלה בנקל מכתב ההגנה והדיונים בפני), אין בה די כדי להצדיק את שלילת זכות הייצוג של התובעת. רק בנסיבות חריגות ביותר תתקבל טענה של בעל דירה, נתבע בהליך משפטי, כי אין הנציגות זכאית לייצוג משפטי של אחד מבעלי הדירות האחרים בבית (ודאי כאשר זה ניתן לא תשלום כפי שיפורט להלן).

לגופה של תובענה אין, למעשה, מחלוקת עובדתית בין הצדדים.

אין מחלוקת כי כל חניה ברכוש המשותף איננה יכולה להיות כזו אשר יש בה משום חסימה של כלי רכב אחרים. כך גם מאשר הנתבע "אני לא חולק על זה שלא צריך לחסום בחנייה" (עמוד 1 שורה 25).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 595/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

אין מחלוקת בדבר מיקומן של החניות בבית, הצמודות והציבוריות, על פי מסמכי רישום הבית המשותף (נספח י"א לתצהיר הנתבע).

אין מחלוקת כי לדירת הנתבע אין חניה צמודה (ר' נספח א' לתצהיר התובעת ועמוד 7 שורה 12).

אין מחלוקת כי החניות בפועל ברחבת החניה בבית אינן תואמות את מיקום החניות על פי מסמכי רישום הבית המשותף (ר' נספח י"ב לתצהיר הנתבע).

אין מחלוקת בנוגע למיקומה של חניית הנתבע בפועל ב- 10 השנים האחרונות - "סעיף 18 ז' לתצהיר ונספח י"ב - זו החנייה שאני חונה בה. אני מחנה בה על בסיס יומי למעט יוצאי דופן מאוד בודדים. ש.ת. נספחים ז' 1 עד ז' 8 לתצהיר התובעת - ז' 1 אני לא מזהה את מס' הרכב, ז' 2 זה שלי. ש.ת. סעיף 18 ז' - אמת אני חונה בחנייה הזו ב- 10 שנים האחרונות" (עמוד 7 שורות 14-17).

צירוף הנתונים העובדתיים האמורים מלמד על כי חניית הנתבע ברכוש המשותף, במקום בו הוא מחנה את רכבו במשך השנים, מפריעה וחוסמת את הגישה לחניות הצמודות המסומנות באותיות ט', י', יא' ו- יב' במסמכי רישום הבית המשותף ולחנייה המשותפת המסומנת באות יג' ובפועל גורמת לכך שלא ניתן להחנות רכבים על פי המיקומים המיועדים במסמכי הרישום.

חניה שיש בה משום הפרעה וחסימה של גישה לקניין פרטי (חניות צמודות) ולרכוש משותף (חניה משותפת) לא יכולה להיות בגדר שימוש סביר ברכוש המשותף, בפרט כאשר בפועל הפך הנתבע חניה זו לחנייתו היחודית משך שנים כמצוטט לעיל מעדותו.

זאת ועוד. בעלי הדירות הביעו עמדתם בנוגע לשימושים בחצר הבית במסגרת מסמכי רישום הבית המשותף. כך, מעבר לחניות הצמודות לדירות בבית נותרו וסומנו פרטנית גם מקומות חניה משותפים לכל בעלי הדירות. מקום החניה שיחס לעצמו הנתבע במהלך 10 השנים האחרונות אינו מצוי בין מקומות החניה המשותפים המיועדים והוא אינו מקום אשר יכול כלל לשמש לחניה לאור מיקומן של החניות המסומנות במסמכי הרישום.

וידגש, אין, למעשה, כל נפקות לשאלה מי מבעלי הדירות בבית הוא זה אשר הביא לחנייה בחצר הבית באופן שאיננו תואם את הזכויות הקנייניות הרשומות. אף אם בעל דירה אחר גרם לאי הסדר בחנייה, אין הדבר מתיר לנתבע לעשות דין עצמי ולייחס לעצמו מקום חנייה חוסם ומפריע וללא זכויות קנייניות. הליך זה מנוהל כנגד הנתבע אשר מודה כי הוא מחנה את רכבו באופן יומיומי שלא בהתאם למסמכי הרישום משך תקופה של 10 שנים. די בכך להצדיק קבלת התביעה כנגדו. ככל שישנם בעלי דירות אחרים הגורמים לאי סדר בחניון הבית פתוחה הדרך לנציגות או לכל מי מבעלי הדירות שיחפוץ בכך, לנקוט כנגד אלו בכל הליך שימצא לנכון.

לאור האמור לעיל אני מקבל את התביעה וקובע כלהלן:



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 595/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

נאסר בזה על הנתבע להחנות את רכבו באיזה חלק מהרכוש המשותף או חניות צמודות בבית אשר יש בו כדי להוות חסימה של רכב אחר חונה או הפרעה כלשהי לשימוש באיזה מן החניות המסומנות על פי מסמכי רישום הבית המשותף, בין חניות צמודות ובין חניות משותפות.

בכלל האמור אני קובע כי חניית הנתבע במקום החניה כמסומן בנספח י"ב לתצהירו הינה חניה מפריעה ואסורה ואיננה מהווה בגדר שימוש סביר ברכוש המשותף.

למען הסר ספק יובהר כי זכות הנתבע, כזכות כל בעלי הדירות בבית, על בסיס כל הקודם זוכה, להחנות באיזה מן החניות המשותפות המסומנות במסמכי רישום הבית המשותף. מוטב תעשה התובעת אם תקדים ותסמן את מיקומי החניות על פי מצב הזכויות הקנייניות.

למעשה, הכרעה זו מוסכמת גם על הנתבע על פי סיכומיו (ר' סעיפים 22-25 לסיכומים).

בהקשר זה אעיר כי אינני מוצא כל הצדקה, מוסרית או קניינית, להגביל זכות כלשהי של בעל דירה, לו חניה צמודה, להחנות גם בחניות המשותפות. משמעות בקשת הנתבע בהקשר זה היא הקצאת מקום חניה יעודי לו (כפי שעשה בפועל בשנים האחרונות כאמור לעיל) ללא כל זכות קניינית לכך.

נותר עתה לדון בשאלת הוצאות ניהול ההליך.

הצדדים הכבירו בדיון בהקשר זה, בפרט בכל הקשור למועד ביצוע תשלום מיסי הנציגות על ידי הנתבע לחודשים 10-12/13. בנסיבות דנן, לאור גובה החוב ועיתוי הסדרת התשלום, אינני מוצא כי יש בעניין זה להשפיע בדרך משמעותית על פסיקת ההוצאות בתיק, אם כי יש לזכור שאין מחלוקת בדבר האיחור הקצר בתשלום מיסי הנציגות לחודשים 10-11/13 (עמוד 6 שורה 18).

בכל הקשור לסוגיית החניה הרי שלמעשה התביעה נתקבלה.

זאת ועוד. כבר מראשית הדברים כאמור לעיל הסכים הנתבע, למעשה, לאשר התבקש במסגרת כתב התביעה. גם בסיכומיו הוא מבקש, למעשה, כי אפסוק את אשר התבקש בכתב התביעה (ר' סעיפים 16 ב-ו-16ג). אף על פי כן, הנתבע עמד על ניהולו של ההליך עד תומו, בעיקר בטענת הייצוג שפורטה לעיל ונדחתה.

בנסיבות אלו יש מקום לחייב את הנתבע להשיב לתובעת את אגרת התביעה בסך של 645 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה, 09.12.13, ועד למועד התשלום בפועל.

אומנם, ככלל זכאית התובעת בנסיבות דנן גם להחזר הוצאות בגין שכ"ט עו"ד. דא עקא, שעה שהצהירה חברת הנציגות כי ייצוג התובעת ע"י עו"ד אלתגר נעשה ללא תשלום (עמוד 6 שורה 5) אין מקום לחיוב את הנתבע בתשלום כאמור.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 595/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

אולם, הנתבע ישלם לגב' אפלבוים ועו"ד אלתגר דמי בטלה בסך של 500 ₪ לכל אחד מהם בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

בפסיקת דמי בטלה התחשבתי בכך שהתקיימו 2 דיונים, הוגשו תצהירים וסיכומים בכתב.

המוכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום ל' ניסן תשע"ד, 30 אפריל 2014, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב